MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 669318/2022

O **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p"; 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art. 46, parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra (*i*) o Ato Normativo 171, de 29.4.2019, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Ato Normativo 208, de 18.8.2021; e (*ii*) por arrastamento, para evitar efeitos repristinatórios, o Ato Normativo 132, de 26.3.2013, do Presidente do TCE/RJ. As normas instituem e disciplinam o pagamento de vantagem pecuniária para o custeio de educação

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

privada a filhos e dependentes de servidores e membros da corte de contas fluminense.[1]

I. OBJETO DA AÇÃO

Este é o teor das normas questionadas nesta ação:

> ***Ato Normativo 171/2019***
> *O Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 142, inciso III, e 143, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 167, de 10 de dezembro de 1992 e de acordo com o decidido no processo TCE-RJ nº 300.845-8/19;*
> *RESOLVE:*
> *Art. 1º O auxílio-educação consiste no reembolso de despesas com educação básica, educação profissional e tecnológica e educação superior, realizadas em favor dos dependentes de membros e servidores efetivos ativos, inativos, ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou cedidos a este Tribunal.*
> *Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).*
> *§ 1º É devido o auxílio-educação ao servidor cedido a este Tribunal, desde que não perceba benefício semelhante no órgão de origem.*
> *§ 2º Na hipótese da existência de benefício semelhante em seu órgão de origem, o servidor cedido poderá optar pela percepção de auxílio-educação neste Tribunal.*
> *§ 3º O benefício de que trata o* caput *é limitado a 3 (três) dependentes por servidor.*

1 Acompanham a petição inicial cópia das normas impugnadas, nos termos do art. 3º da Lei 9.868/1999, e peças do Procedimento Administrativo 1.30.001.003654/2022-12.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

§ 4º À exceção do disposto no § 5º, o auxílio-educação somente será pago quando se tratar de cursos previstos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).
§ 5º Na hipótese de dependente portador de deficiência, também se considera como educação básica o atendimento educacional e terapêutico especializado, por instituições públicas ou privadas, ou profissional liberal especializado da área de educação e/ou saúde, compreendido como conjunto de atividades voltadas à acessibilidade e ao desenvolvimento pedagógico, inclusive domiciliar, em vista da comprovada necessidade de mediação, apoio ou complemento, independente de matrícula em rede regular de ensino.
Acrescentado pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).
Art. 2º O limite máximo do valor do reembolso mensal do auxílio-educação será estabelecido por decisão do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, observada a disponibilidade orçamentária.
Art. 3º São considerados dependentes do servidor, para fins de concessão do auxílio-educação, aqueles regularmente inscritos em seus assentamentos funcionais, conforme artigo 1º, incisos III, IV e V, do Ato Normativo nº 169, de 25 de abril de 2019.
Parágrafo único. É vedado o reembolso, a mais de um servidor, de despesas efetuadas em favor de um mesmo dependente.
Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).
Art. 4º O benefício de que trata o presente Ato deverá ser requerido juntamente com o comprovante de despesas efetuadas, por meio de boleto bancário, nota fiscal, extrato financeiro, declaração ou recibo emitidos pela instituição de ensino, ou pelos entes e profissionais mencionados no § 5º do artigo 1º, contendo o nome do dependente, o mês de referência, o curso e o número de inscrição no CNPJ.
Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).
Parágrafo único. Na hipótese de o dependente do servidor encontrar-se matriculado em instituição privada de ensino no exterior, o pedido será instruído com a declaração fornecida pela instituição de ensino,

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

com tradução juramentada, na qual conste a natureza curricular e o valor despendido com educação, discriminando o valor da matrícula, mensalidade/semestralidade/anuidade, sem prejuízo da necessidade de apresentação de informações complementares.

Art. 5º O benefício será implantado ou restabelecido no mês subsequente ao pedido, inadmitida a retroatividade.

Art. 6º Para efeito de manutenção do benefício, o servidor deverá comprovar anualmente as despesas realizadas, sendo aceitos somente os documentos elencados no artigo 4º.

Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).

§1º A comprovação do servidor ativo será feita no mês de maio, relativa ao exercício anterior.

§2º Excepcionalmente, no mês de maio de 2019, serão comprovadas as despesas relativas aos meses de outubro a dezembro de 2018.

§3º O servidor inativo apresentará os comprovantes no mês de novembro, por ocasião da atualização dos dados cadastrais prevista pela Ordem de Serviço nº 035, de 30 de outubro de 2014, relativo ao período de novembro do ano anterior a outubro do exercício corrente.

§4º Para os fins deste artigo, poderá ser considerado o valor total pago dividido pela quantidade de meses cursados.

§5º O servidor que deixar de atender ao disposto no caput *deste artigo terá o benefício cancelado automaticamente e os valores percebidos indevidamente serão descontados de sua remuneração, respeitado o limite de desconto previsto na Resolução TCE-RJ nº 257, 13 de março de 2008, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.*

§6º O servidor que tiver o auxílio-educação cancelado poderá requerer, a qualquer tempo, o restabelecimento do benefício, observado o disposto no artigo 5º.

Art. 7º Fica vedado o pagamento do auxílio-educação:

I - ao servidor em gozo de licença sem percepção de vencimentos;

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

II - ao servidor que esteja cedido a outro órgão, mesmo que com ônus para este Tribunal;
III - quando outra pessoa da família perceber benefício semelhante em relação ao filho ou dependente legal do servidor, independentemente de haver sido concedido por órgão público ou por entidade privada;
IV - quando o dependente exercer qualquer atividade remunerada, com exceção dos estágios, o que será objeto de declaração no ato do requerimento.
Art. 8º Eventuais alterações nos valores das despesas deverão ser imediatamente comunicadas e serão implementadas, observado o disposto no artigo 5º, inadmitida a retroatividade em caso de majoração.
Art. 9º O cancelamento do benefício, mediante requerimento do servidor, deve ser formalizado juntamente com a comprovação das despesas realizadas, sob pena de desconto dos valores já percebidos a partir do mês subsequente à última comprovação válida.
Art. 10. O beneficiário responderá civil, penal e administrativamente pela omissão ou inexatidão de suas declarações.
Art. 11. Compete à Secretaria-Geral de Administração a prática dos atos necessários à operacionalização do auxílio-educação, nos termos do presente Ato.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 13. O presente Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Ato Normativo nº 132, de 26 de março de 2013.

Ato Normativo 132/2013
O Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 142, inciso III, e 143, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167, de 10 de dezembro de

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

1992 e de acordo com o decidido no processo TCE-RJ nº 300.241-4/13,

RESOLVE:

Art. 1º O auxílio-educação consiste no reembolso de despesa para pagamento de mensalidade de creche ou instituição de ensino, realizada por servidor efetivo ativo, inativo, exclusivamente ocupante de cargo em comissão ou cedido a este Tribunal, em favor de seus dependentes.

§ 1º É devido auxílio-educação ao servidor cedido a este Tribunal que não perceba benefício semelhante no órgão de origem.

§ 2º Na hipótese da existência de benefício semelhante em seu órgão de origem, o servidor cedido poderá optar pela percepção de auxílio-educação neste Tribunal.

§ 3º O benefício de que trata o caput *é limitado a 3 (três) dependentes por servidor.*

Art. 2º O limite máximo do valor do reembolso mensal do auxílio-educação será estabelecido por decisão do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, observada a disponibilidade orçamentária.

Art. 3º São considerados dependentes para fins de concessão do auxílio-educação:

I – filho de servidor, até o mês em que atingir 24 (vinte e quatro) anos de idade;

II – filho de servidor, de qualquer idade, desde que portador de necessidades especiais, comprovada mediante exame médico-pericial a cargo da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais – CMA.

Parágrafo único. Equiparam-se a filho, para os fins do presente Ato, o enteado e aquele que esteja sob guarda, tutela ou curatela do servidor, desde que comprovado o vínculo de dependência econômica.

Art. 4º O benefício de que trata o presente Ato deverá ser requerido no Serviço de Protocolo Interno - SPI, mediante formulário próprio, acompanhado de original e cópia dos seguintes documentos:

I – certidão de nascimento do dependente;

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

II – documento comprobatório da guarda, tutela ou curatela expedido pelo juízo competente, quando se tratar de dependente legal;
III – comprovante da despesa efetuada com pagamento de mensalidade de creche e/ou instituição de ensino, por meio de boleto bancário, nota fiscal ou recibo emitido pela instituição de ensino, contendo o nome do dependente, o mês de referência e, nos dois últimos casos, o respectivo carimbo de inscrição no CNPJ.
IV – declaração de que nenhuma pessoa da família recebe benefício semelhante em relação ao filho, enteado ou dependente em questão.
Art. 5º O benefício será implantado ou restabelecido no mês subsequente ao do protocolo do pedido, inadmitida a retroatividade.
Art. 6º Para efeito de manutenção do benefício, o servidor deverá apresentar, periodicamente, conforme calendário a ser divulgado pela Secretaria-Geral de Administração, o comprovante das despesas realizadas com o pagamento de creche e/ou instituição de ensino, desde o mês subsequente à última comprovação válida.
Parágrafo único. Se o servidor deixar de atender ao disposto no caput*, o benefício será cancelado e os valores percebidos indevidamente serão descontados de sua remuneração, em uma única vez, respeitado o limite de desconto previsto na Resolução TCE-RJ nº 257, 13 de março de 2008, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.*
Art. 7º Fica vedado o pagamento do auxílio-educação:
I – ao servidor em gozo de licença sem percepção de vencimentos;
II - ao servidor que esteja cedido a outro órgão, mesmo que com ônus para este Tribunal.
III - quando outra pessoa da família perceber benefício semelhante em relação ao filho ou dependente legal do servidor, independentemente de o mesmo haver sido concedido por órgão público ou por entidade privada.
Art. 8º Eventuais alterações nos valores das despesas deverão ser imediatamente comunicadas e serão compensadas no mês subsequente ao da respectiva comprovação, inadmitida a retroatividade em caso de majoração.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Art. 9º O cancelamento do benefício ocorrerá:
I - automaticamente, quando o dependente completar a idade limite prevista no inciso I do artigo 3º deste Ato;
II - mediante requerimento do servidor, caso haja alguma alteração que descaracterize o direito à concessão do benefício, comprovando a data de sua ocorrência e os valores pagos, sob pena de desconto dos valores já percebidos a partir do mês subsequente à última comprovação válida.
Art. 10. Os servidores que, na data de publicação do presente Ato, percebem os benefícios do auxílio-educação e/ou reembolso de creche, passarão a receber, a título de reembolso mensal, os valores efetivamente comprovados com despesas de mensalidade de creche e/ou instituição de ensino a partir do mês subsequente ao da comprovação, até o limite máximo estabelecido no artigo 2º deste Ato.
§ 1º Os servidores de que trata o caput *terão o prazo de 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de publicação do presente Ato, para comprovar a realização de despesas com creche e/ou instituição de ensino.*
§ 2º O servidor que não atender ao disposto no parágrafo anterior terá o benefício automaticamente cancelado a partir da folha de pagamento do mês de junho de 2013, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 11. O beneficiário responderá civil, penal e administrativamente pela omissão ou inexatidão de suas declarações.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 13. O presente Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Ato Normativo nº 117, de 30 de junho de 2010, e o Ato Administrativo nº 5, de 31 de outubro de 2002.

Como se demonstrará, os atos sob testilha contrariam os **arts. 5º,** ***caput*** (princípio da igualdade), **37,** ***caput*** (princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade) e **inciso X** (reserva de lei formal específica

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

para disciplina da remuneração e das vantagens funcionais de servidores públicos), e **39, § 4º** (regime remuneratório por subsídio fixado em parcela única), todos da Constituição Federal.

II. CABIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO COMPLEXO NORMATIVO

Estabelece o art. 102, I, da Constituição Federal que o objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal há de ser lei ou ato normativo federal ou estadual. Qualifica-se como tal ato o que contenha os requisitos essenciais de autonomia jurídica, abstração e impessoalidade (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 10 jun. 2005).

Os diplomas estaduais objeto desta ação direta não têm natureza meramente secundária ou regulamentar, porquanto veiculam conteúdo normativo inequivocamente inovador no ordenamento jurídico, sendo portanto dotados de primariedade, autonomia e generalidade.

Com efeito, os Atos Normativos 171/2019 e 132/2013, editados pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, instituíram e disciplinaram o pagamento, a servidores e membros da corte de contas fluminense, de vantagem pecuniária sem previsão em norma de natureza legal do referido ente federado, com violação dos princípios da igualdade, da

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

legalidade, da impessoalidade e da moralidade, além de invasão da reserva legal absoluta do art. 37, X, da Constituição.

Em relação aos membros do TCE/RJ, a percepção da parcela viola, ainda, o art. 39, § 4º, da CF, por quebrar o modelo unitário de remuneração que caracteriza o regime constitucional do subsídio.

A hipótese, portanto, não é de ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição. Por inovarem indevidamente a ordem jurídica estadual, os atos normativos questionados podem ser cotejados diretamente com o texto constitucional, sem que haja, para tanto, necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais interpostas.

É cabível, portanto, esta ação direta.

Quanto às disposições do Ato Normativo 132/2013, sua inclusão no pedido tem por escopo evitar o chamado efeito repristinatório indesejado. Trata-se de diploma normativo que, apesar de não se encontrar atualmente em vigor, incide nos mesmos vícios de inconstitucionalidade da norma originalmente questionada e teria eficácia revigorada em decorrência da declaração de nulidade da norma revogadora, o Ato Normativo 171/2019.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Ante a possibilidade de reentrada em vigor de norma de conteúdo análogo ao da inicialmente questionada, torna-se indispensável sua inclusão no pedido. Em situações como esta, o entendimento da Suprema Corte é nessa direção:

> *CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. NORMA ANTERIOR COM O MESMO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE.*
> *I. – No caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a repristinação de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, e não impugnada a norma anterior, não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes do STF.*
> *II. – ADIn não conhecida.*
> (ADI 2.574/AP, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ*, de 29 ago. 2003).

Por essa razão, faz-se necessário impugnar, aqui, toda a cadeia normativa que fixou, de forma inconstitucional, o pagamento da parcela pecuniária *auxílio-educação* para reembolso das despesas de membros e de servidores do TCE/RJ com a educação básica, profissional, tecnológica e superior de seus dependentes.[2]

2 Deixa-se de impugnar o revogado Ato Normativo 117, de 30.6.2010, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que seu objeto (reembolso de despesas de servidores com o pagamento de creche para filhos de até 3 anos) diverge substancialmente do objeto versado pelo ato que o revogou, ou seja, o Ato Normativo 132/2013, que disciplina o reembolso de despesas com educação infantil e ensino médio e superior de filhos de até 24 anos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, as creches são instituições direcionadas ao oferecimento da educação infantil a crianças de até 3 anos de idade. Acima dessa faixa

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

III. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS

O Ato Normativo 171/2019 do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Ato Normativo 208/2021, instituiu e disciplinou o pagamento, a servidores e membros daquela corte de contas, de parcela pecuniária voltada ao "*reembolso de despesas com educação básica, educação profissional e tecnológica e educação superior, realizadas em favor dos dependentes de membros e servidores efetivos ativos, inativos, ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou cedidos*" (art. 1º), benefício esse que foi limitado a 3 dependentes por servidor (art. 1º, § 3º).

O auxílio-educação, de acordo com o art. 3º, *caput*, do Ato Normativo 171/2019, combinado com art. 1º, III a V, do Ato Normativo 169, de 25.4.2019,[3] é

etária, o ensino passa para a fase pré-escolar, responsável pela educação infantil de crianças entre 4 e 5 anos de idade. A partir dos 6 anos, inicia-se a fase escolar, que abrange o ensino fundamental, com duração de 9 anos, e após este, o ensino médio (Lei 9.394, de 20.12.1996, arts. 30, I e II, 32 e 35). O auxílio-creche disciplinado pelo Ato Normativo 117/2010, portanto, não se confunde com o auxílio-educação instituído pelos diplomas objeto desta ação.

3 *Art. 1º São considerados beneficiários dos Conselheiros, dos Auditores Substitutos, dos Membros do Ministério Público Especial, dos servidores efetivos, ativos e inativos, dos cedidos de outros órgãos e dos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão:*
(…)
III - os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes de curso superior ou escola técnica, ou em qualquer idade, se portadores de deficiência;
IV - os enteados, sob dependência econômica do servidor, menores de 21 (vinte e um) anos ou entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes de curso superior ou escola técnica, ou em qualquer idade, se portadores de deficiência;

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

devido para suprir despesas com educação básica, profissional, tecnológica e superior de filhos, enteados, tutelados ou sob guarda do servidor, de até 24 anos de idade, ou de qualquer idade se portadores de deficiência.

Previu o Ato 171/2019, ainda, a possibilidade de percepção da verba na hipótese de serem realizadas despesas com instituições de ensino situadas no estrangeiro (art. 4º, parágrafo único); e incumbiu ao Presidente da corte de contas a tarefa de definir o "*limite máximo do valor do reembolso mensal do auxílio-educação*" (art. 2º).

Revogado pelo art. 13 do Ato Normativo 171/2019, por sua vez, o Ato Normativo 132/2013 veiculava disciplina do auxílio-educação por meio de disposições de teor substancialmente análogo àquelas da norma revogadora, ausente a previsão de reembolso de gastos realizados no exterior.

A verba disciplinada pelos diplomas, contudo, é incompatível com a Constituição Federal, pelas razões jurídicas a seguir expostas.

III.1 Ofensa ao princípio da legalidade e à reserva de lei formal para a criação de parcelas pecuniárias de agentes públicos

> *V – os tutelados ou sob a guarda do servidor, menores de 21 (vinte e um) anos ou entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes de curso superior ou escola técnica, ou em qualquer idade, se portadores de deficiência;*
> *Nova redação dada pelo Ato Normativo nº 208/21 (DORJ 18.08.21).*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

A partir do advento da Emenda Constitucional 19, de 4.6.1998, a regência da política remuneratória de servidores públicos passou a ser submetida exclusivamente ao domínio normativo da lei de caráter formal:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
> *(…)*
> *X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;*

A propósito da reserva legal para a disciplina remuneratória do funcionalismo público, já reconheceu o Supremo Tribunal Federal:

> *REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL.*
> *– **O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em consequência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica**, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas quanto a sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. – O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

> *administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei – analisada sob tal perspectiva – constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos.*
> (ADI 2.075/RJ-MC, Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* de 27 jun. 2003 – grifo nosso.)

Sobre a exigência de lei para fixar ou alterar remuneração ou subsídio, assevera Luciano de Araújo Ferraz:

> *O primeiro comando do dispositivo determina que a fixação ou alteração da remuneração e do subsídio depende de* ***lei específica*** *(de cada entidade da Federação), observada a iniciativa privativa (do processo legislativo) em cada caso. A necessidade de lei para fixação ou alteração dos valores pagos pelo exercício de cargo público tornou-se explícita (princípio da reserva legal), pois é certo que descabe aos demais Poderes, que não têm função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos (Súmula 339, STF).*
> *Mas a lei que fixa ou majora os valores agora deve ser específica, ou seja, trata-se de lei ordinária (art. 59, III, CR), porém com* ***conteúdo exclusivamente voltado à finalidade de estipular parâmetros de retribuição pecuniária*** *(…).* (grifo nosso.)[4]

A jurisprudência do STF, há muito, pacificou-se em ser atribuição do legislador dispor sobre o tema.[5]

4 FERRAZ, Luciano de Araújo. Comentário ao art. 37, X. In: *Obra citada*, p. 858.

5 Aprovadas a partir de precedentes bem anteriores às normas impugnadas nesta ação, as Súmulas 339 e 679 do STF já confirmavam a necessidade de lei formal para disciplinar remuneração de agentes públicos, confira-se: "*339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Com base nessa compreensão, destacou o Min. Carlos Velloso, na ADI-MC 492/DF (*DJ*, 1º jul. 1992), que "*a sistemática dos servidores públicos, regime jurídico, vencimentos e remuneração assentam-se na lei, mesmo porque legalidade constitui princípio a que a Administração Pública deve obediência rigorosa (C.F., art. 37)*".

Conferiram os Atos Normativos 171/2019 e 132/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a servidores e membros do órgão, vantagem funcional voltada a ressarcir gastos com a educação privada de filhos e dependentes em estabelecimentos particulares de ensino, de modo a compensar dispêndios não apenas com a educação infantil em creches, mas abrangendo também a pré-escola, o ensino básico, profissional e superior.

Trata-se de concessão de benefício funcional sem amparo em norma de natureza legal daquela unidade federada.

Com efeito, seja na Lei Orgânica do Tribunal de Contas fluminense (Lei Complementar 63, de 1º.8.1990), seja na Lei do Quadro de Pessoal e Plano de Carreiras do TCE/RJ (Lei 4.787, de 26.10.2006), seja, ainda, no Regime Jurídico Próprio da Previdência Social dos membros de poder e servidores estaduais (Lei 5.260, de 11.6.2008), não se encontra disposição normativa

fundamento de isonomia"; e "*679 - A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.*".

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

alguma que fundamente o pagamento de auxílio pecuniário para o custeio de despesas com a educação privada de filhos ou dependentes de servidores ou membros do TCE/RJ.

Sabe-se da existência da Lei estadual 7.014, de 29.5.2015, e da Lei Complementar estadual 159, de 2.5.2014, as quais instituíram a parcela auxílio-educação em benefício de servidores e magistrados do Tribunal de Justiça e de membros do Ministério Público fluminense, respectivamente.

Todavia, aqueles diplomas não se prestam a suprir a ausência de lei formal que autorize o pagamento de auxílio-educação no âmbito do TCE/RJ, seja por não se referirem, em qualquer de seus dispositivos, aos membros e/ou servidores da corte de contas, seja por incorrerem em vício de inconstitucionalidade material, apontado em ações diretas pendentes de julgamento na Suprema Corte (ADI 5.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, e ADI 5.482/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).

Por conseguinte, há de se concluir que os atos normativos editados pelo TCE/RJ instituíram vantagens funcionais a agentes públicos ao alvedrio de lei, com invasão do campo constitucionalmente reservado ao legislador.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Há de se reconhecer, portanto, a incompatibilidade dos Atos Normativos 171/2019 e 132/2013 do Presidente do TCE/RJ com o art. 37, *caput* e inciso X, da Constituição Federal.

III.2. Quebra do modelo unitário de remuneração por subsídio

A Emenda Constitucional 19/1998 modificou o sistema remuneratório dos agentes públicos e fixou o ***subsídio*** como forma de remunerar certas categorias desses trabalhadores. Pretendeu conferir maior transparência e uniformidade ao regime funcional de categorias específicas de agentes públicos, com critérios paritários e claros de retribuição, em reforço à feição democrática e republicana do Estado e aos princípios da isonomia, da moralidade e da publicidade, entre outros. Marçal Justen Filho observa, a esse respeito:

> *A Emenda Constitucional n. 19/98 adotou a figura do "subsídio" para assegurar o controle sobre a remuneração dos ocupantes de cargos e funções de mais elevada hierarquia. No passado, era usual a fixação de um "vencimento-base" de valor irrisório, a que se somavam vantagens pecuniárias de grande relevo.*
> *Essa situação produzia reflexos indiretos, na medida em que a remuneração desses agentes era o teto para a remuneração devida ao restante dos servidores.*
> *Para superar essas dificuldades, foi alterada a composição da remuneração de cargos e funções de mais elevada hierarquia, impondo-se a fixação*

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

> *de uma parcela única (subsídio), abrangente tanto da remuneração-base como substitutiva de eventuais vantagens pecuniárias de outra ordem.*[6]

José Afonso da Silva afirma que o regime de subsídio fixado em parcela única, reincorporado à Constituição do Brasil pela EC 19/1998, é de adoção obrigatória para determinadas categorias de agentes públicos, tais como as relacionadas no art. 39, § 4º, e aquelas expressamente referidas em dispositivos esparsos do texto constitucional.[7]

Imposição de pagamento de parcela remuneratória única a agentes públicos (federais, estaduais, distritais e municipais) guarda pertinência com diretrizes e princípios constitucionais como o da economicidade, isonomia, moralidade, publicidade e legalidade.

A respeito do necessário controle do *quantum* percebido por agentes públicos, adverte José dos Santos Carvalho Filho:

> *Pela EC nº 19/98, que traçou as regras gerais pertinentes à reforma administrativa do Estado, passou a ser denominada de "subsídio" a remuneração do membro de Poder, do detentor de cargo eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e Municipais, conforme a nova redação do art. 39, § 4º, da CF, bem como a remuneração dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, I, c,*

6 JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo.* São Paulo: Saraiva, 2005, p. 634-636.

7 SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição.* 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 360.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

> *da CF) e dos integrantes da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, incluindo-se nesta as Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal (art. 135 c/c arts. 131 e 133, o primeiro com remissão ao art. 39, § 4º).*
> *De acordo com o referido mandamento, duas são as características do subsídio: em primeiro lugar, deve observar o teto remuneratório fixado no art. 37, XI; além disso, deve ser estabelecido em parcela única, sendo, portanto, vedado o acréscimo de algumas vantagens pecuniárias, como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de caráter remuneratório.*[8]

O regime constitucional de pagamento unitário que caracteriza o modelo do subsídio repele acréscimos remuneratórios devidos pelo trabalho ordinário de agentes públicos. Nesse sentido, é expresso o art. 39, § 4º, da CF ao vedar percepção cumulada de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação e outras espécies remuneratórias com a parcela única, ao preceituar que "*o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única*".

Subsídio, portanto, implica unicidade de remuneração. A distinção essencial entre o regime de subsídio e o sistema de remuneração com base em vencimentos reside precisamente na vedação de que ao primeiro seja acrescida vantagens pecuniárias extras de natureza remuneratória (como gratificações,

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo.* 16ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 607.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

adicionais, abono, prêmio, verbas de representação e outras de idêntico caráter).[9] Carvalho Filho esclarece acerca do conceito de *vantagens pecuniárias*:

> *Vantagens pecuniárias são as parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem. Esses fatos podem ser das mais diversas ordens: desempenho das funções por certo tempo; natureza especial da função; grau de escolaridade; funções exercidas em gabinetes de chefia; trabalho em condições anormais de dificuldades etc.*
> *São vantagens pecuniárias, entre outras, os adicionais e as gratificações.*[10]

Para que se mostre legítimo o acréscimo pecuniário à parcela única, é indispensável que tenha fundamento no desempenho de atividades extraordinárias ou decorra de indenização por dispêndio que não constitua atribuição regular desempenhada pelo servidor.[11] A esse respeito, esclarece Maria Sylvia Zannela di Pietro:

> *Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, um fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente* ***o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono prêmio, verba de representação ou outra***

9 FURTADO, Lucas Rocha. *Curso de direito administrativo.* 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 772.
10 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. *Obra citada*, p. 608.
11 SILVA, José Afonso da. *Obra citada*, p. 685.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

__espécie remuneratória__, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação estatutária.
(…)
No entanto, embora o disposto fale em __parcela única__, a intenção do legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela Emenda. Com efeito, mantém-se, no art. 39, § 3º, a norma que manda aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. Com isto, o servidor que ocupe cargo público (o que exclui os que exercem mandato eletivo e os que ocupam emprego público, já abrangidos pelo art. 7º) fará jus a: décimo terceiro salário, adicional noturno, salário-família, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% à do normal, adicional de férias, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de cento e vinte dias.
Poder-se-ia argumentar que o § 4º do art. 39 exclui essas vantagens ao falar em __parcela única__; ocorre que o § 3º refere-se genericamente aos __ocupantes de cargo público__, sem fazer qualquer distinção quanto ao regime de retribuição pecuniária. Quando há duas normas constitucionais aparentemente contraditórias, tem-se que adotar interpretação conciliatória, para tirar de cada uma delas o máximo de aplicação possível. No caso, tem-se que conciliar os §§ 3º e 4º do artigo 39, de modo a entender que, embora o segundo fale em parcela única, isto não impede a aplicação do outro, que assegura o direito a determinadas vantagens, portanto, igualmente com fundamento constitucional.
Também não podem deixar de ser pagas as vantagens que têm caráter indenizatório, já que se trata de compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo; é o caso das diárias e das ajudas de custo. Não se pode pretender que o servidor que faça gastos indispensáveis ao exercício de suas atribuições não receba a

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

> *devida compensação pecuniária. Trata-se de aplicação pura e simples de um princípio geral de direito que impõe a quem quer que cause prejuízo a outrem o dever de indenizar.*[12]

Para Hely Lopes Meirelles, não são abrangidas pela unicidade do subsídio as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, desde que tais verbas observem os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da moralidade, "*sob pena de caracterizarem inaceitável fraude aos limites remuneratórios e ao conceito constitucional de subsídio, a ser repelida pelo Poder Judiciário no exame de constitucionalidade, direto (concentrado) ou incidental (difuso), da lei que as instituírem*."[13]

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se pela inviabilidade de pagamento a agentes públicos que percebem subsídio, de gratificações que não correspondam ao desempenho de atividades extraordinárias, conforme se vê dos julgados a seguir:

> *AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MAGISTRADO. ACRÉSCIMO DE 20% SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (art. 184, II, da Lei 1.711/52 c/c o art. 250 da Lei 8.112/90) ABSORVIDO*

12 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. *Direito administrativo.* 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 463-464. Destaques no original.

13 MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo brasileiro*. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 526.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

> *PELA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SUBSÍDIO MENSAL DEVIDO AO OCUPANTE DO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO.*
> *(…)*
> *2. O acórdão impugnado, ao determinar a incidência da vantagem pessoal de 20%, prevista no art. 184, II, da Lei 1.771/52, sobre o valor do subsídio mensal devido ao ocupante do cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, violou o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição da República, o qual fixa a remuneração dos membros de Poder em parcela única.*
> *3. Agravo regimental improvido.*
> (SS 3.108-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, *DJe* 74, 24.4.2008)

> *CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI Nº 1.572, DE 13 DE JANEIRO DE 2006, DO ESTADO DE RONDÔNIA.*
> *Num juízo prévio e sumário – próprio das cautelares –, afigura-se contrário ao § 4º do artigo 39 da Constituição Federal o artigo 2º da Lei rondoniense nº 1.572/06, que prevê o pagamento de verba de representação ao Governador do Estado e ao Vice-Governador. Medida liminar deferida para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, até o julgamento de mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.*
> (ADI 3.771-MC/RO, Rel. Min. Carlos Britto, *DJ*, de 25.8.2006)

Em síntese, somente se legitima perante o modelo unitário de remuneração que caracteriza o regime constitucional do subsídio a percepção de parcelas adicionais que tenham fundamento em acréscimo extraordinário

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

de atribuições e de responsabilidades, ou ainda que tenham nítido caráter indenizatório, entendidas assim as verbas que se destinem a compensar o beneficiário por despesas efetuadas no exercício do cargo, de que são exemplo clássico as diárias e o transporte para fazer face a custos de deslocamentos no interesse do serviço.

No presente caso, despesas ordinárias com a educação privada de filhos e demais dependentes de agentes públicos obviamente não caracterizam verbas indenizatórias cumuláveis com o subsídio. Tanto é assim que a Constituição prevê esses custos como abrangidos pelo salário-mínimo, pago aos trabalhadores da iniciativa privada:

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
> *(…)*
> *IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (…).*

Ao disciplinar o pagamento de auxílio-educação a membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Ato Normativo 171/2019 subverteu o modelo unitário de remuneração por subsídio, em afronta ao comando do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

III.3 Afronta aos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade

No processo histórico de fortalecimento das instituições, a separação entre a dimensão do público e do privado ganha contornos definidos no âmbito de gestão da "*res pública*" com a inclusão dos princípios da probidade, do qual são corolários a moralidade e a impessoalidade.

A Constituição, que eleva à condição de princípios a probidade, a moralidade e a impessoalidade, revela projeto que se constrói a partir de 1988, pelo qual o patrimônio material e imaterial do Poder Público não pode mais ser gerido com base em interesses privados, mas por conduta marcada pela ética, pela probidade, pela moralidade e pela impessoalidade, seja na esfera administrativa, política ou judicial.

Ao erigir tais princípios, a Carta de 1988 busca encerrar um passado de práticas clientelistas e patrimonialistas, substituindo-as por uma gestão transparente, participativa e impessoal.

A nova ordem constitucional tem por ponto nuclear a dimensão da cidadania como conjunto de direitos que empodera o indivíduo contra privilégios injustificados.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

É, portanto, arma de superação de um modelo patrimonialista de Estado. O sucesso do regime democrático depende dos níveis de cidadania da população. Os processos de inclusão em espaços decisórios, de ativação da cidadania, pressupõe que seja assegurado o direito a um Estado probo, ético, transparente e que preste contas à sociedade (*accountability*).

Estabeleceu o constituinte originário um compromisso ético e moral do Estado com a sociedade ao erigir princípios reveladores desse pacto como parte integrante da identidade básica da Constituição de 1988. Tanto que impôs sanções àqueles que os transgridam. Esses postulados consagram o ideal republicano. Por isso mesmo, ética republicana há de funcionar como autêntico vetor norteador das instituições públicas e das funções estatais.

O princípio da moralidade impõe, portanto, padrão de conduta aos agentes públicos e à administração pública pautado não apenas no estrito cumprimento da lei, mas no cumprimento desta com integridade, honestidade, boa-fé, ética e sempre visando ao atendimento do interesse público.[14]

14 Segundo Lucas Furtado, "*quando a Constituição Federal expressamente menciona a moralidade administrativa e a eleva à qualidade de princípio distinto da legalidade, pretende que o primeiro princípio não se confunda com o segundo. A moralidade administrativa é o instrumento conferido pela Constituição Federal aos responsáveis pelo controle da Administração Pública a fim de que se possa exigir da Administração, sob pena de ilegitimidade dos atos decorrentes de condutas imorais, comportamento que, além de cumprir as exigências legais, seja ético (conforme observa o ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello), observe padrões de boa-fé, de honestidade, que não incorra em desvio de finalidade etc.*" (FURTADO, Lucas Rocha. *Curso de direito administrativo*. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. p. 90).

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

O dever estatal de promover a educação, em colaboração com a família e com a sociedade, há de ser concretizado, primordialmente, mediante o investimento em políticas públicas e nos sistemas de ensino de cada esfera da federação. Não se afigura razoável a concessão de privilégio, caracterizado pelo custeio da educação em instituições privadas a apenas determinada parcela da sociedade, ou seja, aos filhos ou dependentes de categorias de servidores.

Ao concederem a agentes estaduais expressivas parcelas pecuniárias a título de auxílio-educação, as disposições dos atos normativos questionados promovem valores diametralmente opostos àqueles decorrentes do princípio republicano, da isonomia e da impessoalidade.

IV. PEDIDO CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni juris*) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) está no impacto financeiro significativo decorrente da possibilidade de pagamentos indevidos a agentes estaduais, por força das normas ora questionadas.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Tais pagamentos consubstanciam dano econômico de incerta ou de difícil reparação a ser suportado pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o caráter alimentar das verbas, revelando-se assim a urgência necessária para a concessão de cautelar, com respaldo no art. 10 da Lei 9.868/1999.

Portanto, além do sinal do bom direito, evidenciado pelos próprios fundamentos constitucionais em que se apoia esta ação direta, há premência em que esta Corte conceda a medida cautelar para determinar a imediata suspensão dos efeitos das normas questionadas.

V. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal conceda medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999.

Em seguida, pleiteia que se colham informações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ainda, que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883

Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para (*i*) declarar a inconstitucionalidade do Ato Normativo 171/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Ato Normativo 208/2021; e (*ii*) afastar a repristinação do Ato Normativo 132/2013 do TCE/RJ.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

AMO

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 11/10/2022 18:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d9e1a6dd.5809fc73.8441fca9.55c8b883